경영 이행 부속 합의서

본 합의서는 주식회사 인스코비(이하 "회사")와 티디랜드마크1조합(이하 "투자자"), 주식회사 셀루메드(이하 "대상회사")가 체결한 유상증자 및 신주 인수 계약(이하 "원 계약")에 따른 거래의 신속·확실한 이행을 위해 본 경영 이행 부속 합의서(이하 "본 합의서")를 체결한다. 원 계약과 본 합의서가 상충하는 경우 본 합의서가 우선한다.

제1조(목적)

본 합의서는 원계약의 이행과 관련하여 납입일 변경, 미국 소송비용 집행, 경영 이행 절차(경영지배인 선임, 임시주주총회 소집 등)과 자금 통제 등에 대한 합의를 위해 당사자 간 권리·의무를 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의)

1. "납입" 이란 투자자가 대상회사가 지정한 납입계좌로 신주인수대금이 전산상 입금 완료된 상태를 말한다.
2. "납입완료일" 이란 납입이 완료된 날을 말한다.
3. "현 이사회" 란 납입완료일 현재 등기되어 있는 대상회사의 이사들로 구성된 이사회를 말한다.
4. "단일계좌" 란 제4조에 따른 본건 거래 관련 자금의 입·출금 관리계좌를 말한다.
5. "지배인" 이란 상법상 지배인을 말한다. 지배인의 권한은 상법이 정한 범위(영업에 관한 재판상·재판외 행위)에 따른다.
6. "미국소송" 및 "미국소송비용" 이란 별지 1 기재 사건 및 그 수행을 위하여 합리적으로 지출되는 비용(변호사 보수, 법원비용, 송달·공증·번역·증거조사 비용, 보증·보험 비용, 합의금·판결금·집행 관련 비용 등)으로서 집행되는 금액을 말한다.
7. "영업일" 이란 토·일 및 대한민국의 법정공휴일을 제외한 날을 말한다.

제3조(납입일 변경)

원계약상 납입일을 2026년 1월 22일에서 2026년 1월 8일로 변경한다.

제4조(단일계좌)

1. 투자자는 2026년 1월 8일 신주인수대금을 일시 납입한다.
2. 본건 거래의 납입 및 본 합의서에서 정하는 모든 집행은 아래 계좌(이하 "단일계좌")로만 처리한다.

- 은행명: 광주은행
- 예금주: 주식회사 셀루메드
- 계좌번호: 1107-021-882329

3. 대상회사는 단일계좌의 거래내역(원장, 이체확인증 포함)은 투자자의 요청 시 지체 없이 제공한다.
4. 대상회사는 단일계좌에 관한 전자금융 · 인감 · 이체한도 · 승인수단을 본 합의서에 부합하도록 설정 · 유지한다.

제5조(자금 통제의 원칙: 미국소송비용과 그 외 비용)

1. 당사자는 단일계좌 자금 집행을 (i)미국소송비용과 (ii)미국소송비용 외 지출로 구분하여 통제하기로 합의한다.
2. 미국소송비용 외 지출은 본 합의서에 따라 제6조에 따라 선임 · 등기된 지배인이 총괄 집행하되 임시주주총회 및 후속 새롭게 구성될 이사회를 통해 통제 · 집행한다.
3. 미국소송비용은 제10조항 내지 제12조에 따라 집행한다.

제6조(지배인 선임 및 등기)

1. 대상회사는 납입 완료일로부터 1일 이내 현 이사회는 합리적인 사유가 없는 한 지체 없이 선임 결의로 투자자가 추천하는 자를 지배인으로 선임한다.
2. 대상회사는 지배인 선임 후 지체 없이 지배인 등기 등 필요한 절차를 진행한다.
3. 지배인은 본 합의서 이행을 위하여 다음 업무를 총괄 집행한다.
    1. 임시주총 및 후속 이사회 일정 수립, 의안 · 의사록 초안 작성, 소집통지문안 작성 및 발송 실무
    2. 임시주총 결의에 따른 이사 · 감사 사임/해임 및 선임, 후속 이사회 결의에 따른 대표이사 변경에 필요한 등기 · 공시 · 신고 서류 준비 및 제출 실무
    3. 미국소송비용 집행을 위한 자료 수집 · 검토, 집행 요청 및 집행 내역의 정리 · 보고
4. 이사 · 감사의 선임 및 해임은 주주총회 결의로, 대표이사 선임 · 변경은 이사회 결의로 이루어지며, 지배인은 해당 결의가 적법하게 이루어지도록 절차를 집행 · 지원한다.
5. 현 이사회 및 현 대표이사는 본 합의서 목적 달성을 위해 지배인의 합리적 요청(자료 제공, 날인, 은행 권한설정, 공시/등기 협조 등)에 성실히 협조한다.

제7조(임시주주총회 소집 및 안건)

1. 대상회사의 임시주주총회는 정기주주총회로 갈음한다.

2. 정기주주총회 안건에는 최소한 다음을 포함한다.

    1. 기존 이사 및 감사의 사임 또는 해임(사임서 제출 · 수리 포함)

    2. 투자자 지정 신임 이사 등을 선임

    3. 투자자 추천 후보를 포함한 복수 후보 제시하여 신임 감사 선임

    4. 사임 또는 해임으로 법령 또는 정관상 이사 원수를 결하는 상황이 발생하지 않도록 사임 또는 해임, 신규 선임을 임시 주총에서 함께 처리

3. 현 이사회가 제1항 기한 내 임시주총 소집 절차를 밟지 아니하는 경우, 대상회사는 투자자 또는 적격한 주주가 상법상 절차(소집청구 및 법원 허가 소집 등)을 진행 할 수 있도록 필요한 자료 제공 및 절차 협조 의무를 부담한다.

제8조(임시주총 후 변경 이행)

1. 임시주총 결의 결과에 따라 대상회사는 이사 · 감사 변경 등기, 공시, 내부 권한 이전 절차를 지체 없이 진행한다.

2. 지배인은 제1항의 이행을 총괄 집행한다.

제9조(대표이사 변경)

1. 정기주총 종료 후 당일에 대상회사는 새로운 이사회를 개최하여 대표이사를 선임 · 변경한다.

2. 지배인은 대표이사 변경을 위한 이사회 소집, 의안 · 의사록 초안 작성 및 변경 등기 · 공시 실무를 총괄한다.

제10조(미국소송비용 집행 기한)

1. 당사자들 미국소송비용의 총 집행 비용을 금 140억원으로 확정한다.

2. 미국소송비용은 아래 기한별 내에서만 집행한다. 단, 2026년 1월 27일에 지급하는 40억원은 투자자가 별도의 자금을 대상회사에게 대여하고, 대상회사는 신주인수대금에서 상환하기로 한다.

    1. 2026년 1월 27일까지: 40억 원

    2. 2026년 2월 28일까지: 추가 30억 원(누적 70억 원)

    3. 2026년 6월 30일까지: 추가 70억 원(누적 140억 원)

제11조(미국소송비용 집행 절차: 신청 · 승인 · 지급)

1. 지배인은 미국소송비용 집행이 필요한 경우, (i) 지급요청서, (ii) 산출근거(결정문, 합의서 등), (iii) 지급처 정보 및 지급기한을 첨부하여 투자자에게 서면(혹은 이메일)으로 제출한다.

2. 단일계좌에서의 미국소송비용 출금은 지배인과 투자자와의 공동승인으로 집행한다.

3. 투자자는 제1항 자료 수령 후 **[N]영업일 이내** 승인 또는 보완요청을 한다. 정당한 사유 없이 기간 내 회신이 없는 경우, (i) 법원 기한이 임박한 비용, (ii) 이미 승인된 예산 · 범위 내 정기비용에 한하여 승인한 것으로 본다. 다만, 집행 기한는 제10조의 집행 기한을 초과할 수 없다.

제12조(주간 보고)

원계약상 "유상증자 대금 납입 이후 건별 10억 원 이상 자금집행 내역을 매주 투자자에게 보고" 의무 조항의 기준을 건별 1억원으로 조정하며, 건별 1억원 이상 자금집행은 경영지배인의 사전 승인 후 집행하기로 한다. 또한, 회사 및 대상회사는 납입 완료일 다음 주부터 매주 1회 투자자에게 해당 자금집행 내역을 보고한다.

제13조(진술 및 보장)

각 당사자는 (i) 본 합의서 체결 · 이행에 필요한 내부 승인(이사회 결의 등)을 적법하게 거쳤고, (ii) 본 합의서 체결 · 이행이 법령/정관/기타 계약을 위반하지 않으며, (iii) 서명권자가 적법한 권한을 보유함을 진술 · 보장한다.

제14조(불이행 시 협조의무 및 강제이행)

1. 각 당사자는 본 합의서상 기한 · 절차 이행을 위하여 필요한 문서 날인, 자료 제공, 은행 권한설정, 등기 · 공시 협조를 지체 없이 이행한다.

2. 특정 조항이 불이행되는 경우, 상대방은 서면 최고 후 상당기간 내 시정을 요구할 수 있으며, 미시정 시 원계약 및 본 합의서에 따른 권리구제(강제이행 청구 포함)를 행사할 수 있다.

제15조(변경 · 추가)

본 합의서의 변경 또는 추가는 3자 간 서면 합의로 한다.

제16조(준거법 및 관할)

본 합의서는 대한민국 법을 준거법으로 하며, 본 합의서 및 원계약과 관련한 분쟁은 [서울중앙지방법원 등]을 1심 전속 관할로 한다.

제17조(서명 및 보관)

본 합의서는 3통 작성하여 회사, 투자자, 대상회사가 각 1통씩 보관한다.

2026 년 1 월 5 일

회사

주식회사 인스코비
서울 금천구 디지털로 130, 6층 613호 (가산동, 남성프라자)
대표이사 유인수 (인)

대상회사

주식회사 셀루메드
서울 금천구 디지털로 130, 4층 402호 (가산동, 남성프라자)
대표이사 유인수 (인)

투자자

티디랜드마크투자조합 1호
서울특별시 영등포구 63로, 40, 9층 910호(여의도동, 라이프오피스텔)
대표이사 진광현 (인)